

ENTIRILLADO ELECTRÓNICO
(TEXTO DE APROBACIÓN FINAL POR LA CÁMARA)
(18 DE SEPTIEMBRE DE 2025)

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20ma. Asamblea
Legislativa

1ra. Sesión
Ordinaria

CÁMARA DE REPRESENTANTES

P. de la C. 133

7 DE ENERO DE 2025

Presentado por el representante *Navarro Suárez*
y suscrito por el representante *Jiménez Torres*

Referido a la Comisión de Gobierno

LEY

Para crear la “Ley de Planes de Pagos ~~Justos~~ *Para* Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales”; a los fines de garantizar la continuidad de los servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica; disponer que los acuerdos de pagos ~~por concepto~~ de deudas de los ~~ciudadanos~~ *clientes* deben ajustarse a criterios de capacidad de pago; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Es esencial fomentar una sociedad más justa y equitativa, donde el acceso a servicios básicos esté garantizado como un derecho fundamental, y no esté condicionado por la capacidad económica del momento.

Es una necesidad imperativa asegurar que todas las familias puertorriqueñas mantengan acceso continuo a servicios fundamentales como el agua potable y la energía eléctrica, incluso en situaciones de dificultad económica. Estos servicios no son comodidades, sino necesidades básicas que afectan directamente la salud, seguridad y bienestar general de la población.

El Gobierno de Puerto Rico tiene el interés apremiante de garantizar la continuidad de los servicios esenciales a los ciudadanos. Aunque estos tengan una deuda, debe proveerse un plan de pago conforme a la capacidad de ingresos de la unidad familiar.

En momentos de crisis económica o personal, los ciudadanos pueden enfrentarse a la difícil situación de no poder cumplir con los pagos regulares por estos servicios, lo que podría resultar en la suspensión de los mismos. Esta suspensión no solo agrava la situación de los afectados, sino que también puede tener repercusiones severas en términos de salud pública y seguridad. Por ejemplo, la falta de acceso a agua potable puede provocar problemas de higiene y salud, mientras que la ausencia de electricidad y telecomunicaciones puede impedir la comunicación en situaciones de emergencia y afectar dispositivos médicos esenciales que requieren energía para funcionar.

A modo de ejemplo, el consorcio de LUMA Energy, para evitar la suspensión de servicio, requiere a los ciudadanos el cincuenta (50) por ciento del total de la deuda para aprobar un plan de pago. Para muchas familias puertorriqueñas esto representa una crisis económica y son incapaces de pagar un cincuenta (50) por ciento de la deuda para comenzar un acuerdo de pago. El plan de pago no tiene consideración sobre la capacidad de ingresos de la unidad familiar.

El propósito legislativo es incentivar el pago de la deuda pendiente con planes de pagos ~~que se ajusten~~ ajustados a los ingresos del ciudadano. Esto, con el fin de garantizar que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones financieras sin poner en riesgo su estabilidad económica. Esta Ley busca proporcionar una solución sostenible para la gestión de deudas, evitando así la suspensión de servicios esenciales y promoviendo la continuidad en el acceso a los mismos.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

- 1 Artículo 1.-Título
- 2 Esta ~~ley~~ Ley se conocerá, ~~y podrá ser citada,~~ como “Ley de Planes de Pagos ~~Justos~~
- 3 ~~Para~~ Garantizar la Continuidad de Servicios Esenciales”.
- 4 Artículo 2.-Definiciones
- 5 Para los propósitos de esta ley, se entenderá por:

- 1 1. Acuerdo de Pago: un contrato entre el proveedor de servicios y una persona para
2 establecer un plan de pago con el fin de saldar una deuda por concepto del
3 servicio.
- 4 2. Plan de Pago ~~Justo~~: un acuerdo de pago, que surge de una deuda líquida y exigible,
5 que toma en consideración la capacidad de ingresos ~~de la unidad familiar~~ del cliente
6 residencial.
- 7 3. Proveedor de servicios esenciales: cualquier entidad autorizada por el Gobierno
8 de Puerto Rico a ofrecer servicios de agua potable y energía eléctrica.

9 Artículo 3. Acuerdo de Pago

10 Los proveedores de servicios esenciales de agua potable y energía eléctrica a clientes
11 residenciales deben establecer planes de pagos ~~justos~~ a los deudores. El pago inicial y la
12 mensualidad de un Plan de Pago ~~Justo~~ se determinarán tomando en consideración la
13 capacidad económica de la unidad familiar, con un mínimo del cinco ~~(5)~~ por ciento (5%)
14 y un máximo del veinte ~~(20)~~ por ciento (20%) de la deuda inicial, y mensualidades no
15 mayores del cinco ~~(5)~~ por ciento (5%) del ingreso mensual familiar ~~declarado~~.

16 Se prohíbe el cobro de interés por concepto del plan de pago en deudas menores de
17 cinco mil (\$5,000.00) dólares.

18 Los planes de pago establecidos al amparo de esta Ley se implementarán conforme a
19 los reglamentos aplicables de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados o del
20 concesionario de energía eléctrica, según corresponda, y tomando en consideración la
21 capacidad económica del ~~abonado~~ cliente, sin menoscabar las obligaciones fiscales,

contractuales y operacionales establecidas en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal bajo la Ley PROMESA.

Las disposiciones de este Artículo aplicarán prospectivamente a solicitudes de planes de pago presentadas a partir de la vigencia de esta Ley y no se interpretarán como una alteración retroactiva de acuerdos de pago previamente perfeccionados.

Artículo 4.-Evidencia de Ingresos

El proveedor de ~~servicio~~ servicios podrá requerir evidencia de ingresos para determinar el pago de la deuda conforme a ~~sus ingresos~~ la capacidad económica del cliente.

Será suficiente presentar la siguiente evidencia de ingresos: (1) planilla de contribución sobre ingresos; (2) talonarios; o (3) certificación ~~bajo juramento~~ del patrono ~~de la persona~~ del cliente.

Artículo 5.-Violaciones a la Ley; revisión administrativa

Cualquier ~~abonado~~ cliente que entienda que el plan de pago concedido por el proveedor de servicios esenciales no cumple con lo dispuesto en esta Ley podrá presentar una solicitud de revisión administrativa ante el propio proveedor de servicios, si tal remedio está disponible, o ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

El procedimiento de revisión deberá ser sencillo, ágil y accesible para el ~~abonado~~ cliente, garantizando su derecho a ser oído y a someter la evidencia que estime pertinente.

La determinación administrativa deberá ser emitida en un término no mayor de treinta (30) días, contados a partir de la presentación de la solicitud.

La decisión que emita el proveedor de servicios o DACO será revisable únicamente mediante recurso de revisión judicial, conforme a las disposiciones de la Ley 38-2017,

1 según enmendada, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del
2 Gobierno de Puerto Rico”.

3 No procederán acciones de interdicto, ni la reclamación de daños punitivos o de doble
4 indemnización contra el proveedor de servicios o sus funcionarios por los asuntos
5 atendidos bajo este mecanismo.

6 Artículo 6.-Separabilidad

7 Si alguna cláusula, párrafo, artículo, o parte de esta Ley fuera declarada nula o
8 inconstitucional por un tribunal con jurisdicción competente, tal sentencia o resolución
9 dictada al efecto, no invalidará las demás disposiciones de esta Ley.

10 Nada de lo dispuesto en esta Ley se interpretará en el sentido de menoscabar obligaciones
11 contractuales válidamente constituidas con anterioridad a su vigencia, ni de alterar
12 retroactivamente derechos y remedios surgidos de acuerdos de pago previamente suscritos, excepto
13 en la medida expresamente autorizada por ley y conforme a la Constitución de Puerto Rico y la
14 Constitución de Estados Unidos.

15 Artículo 7.-Vigencia

16 Esta Ley entrará en vigor ~~inmediatamente tras su aprobación~~ en 60 días a partir de
17 su aprobación.